



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /5 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang anyer II, RT 006/RW 011, Kel. Air jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/242/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa Ade Christian als Ade Bin Sahat Parulian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto,S.H.,dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 626/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu Netto 0,15 gram;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Huawei warna hitam;
 - ❖ Uang Tunai Senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;(Digunakan dalam perkara lain an. DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR);
4. Membebaskan Terdakwa ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, atau masih dalam bulan Juli 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa **ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN** sedng bersama dengan saksi DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL mengatakan kepada saksi DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR "buk, kawani aku ketempat WAN CODET, ambil sabu" dijawab oleh saksi DODI HARTONO "iyalah". Lalu saksi DODI HARTONO dan sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL pergi kerumah WAN CODET (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi DODI HARTONO dan sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. MBO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "datang lah MBO, barang sudah ada".

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MBO yang mana sdr. MBO masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdr. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa serahkan kepada saksi DODI HARTONO untuk dijual kembali .

Bahwa apabila terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi DODI HARTONO tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi HARTONO.

Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy Dobiranth Tarigan, saksi Frengki Manik, saksi Hermanto Manullang dan saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap saksi DODI HARTONO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri saksi DODI HARTONO, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi DODI HARTONO dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi DODI HARTONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi DODI HARTONO tersebut, saksi DODI HARTONO mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis berhasil melakukan pengamana terhadap Terdakwa bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi DODI HARTONO dengan tujuan untuk dijualkan kembali, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL (Daftar pencarian orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODI HARTONO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, atas nama ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 0,54 Gram, Berat Pembungkusan 0,39 Gram dan **Berat Bersih (Netto) 0,15 Gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1997/ NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, An. DEWI ARNI,MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 3064/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/ 0,10 gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau masih dalam bulan Juli 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy Dobiranth Tarigan, saksi Frengki Manik, saksi Hermanto Manullang dan saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap saksi DODI HARTONO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri saksi DODI HARTONO, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi DODI HARTONO dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi DODI HARTONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi DODI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO tersebut, saksi DODI HARTONO mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamana terhadap Terdakwa bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi DODI HARTONO dengan tujuan untuk dijualkan kembali, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. NIAL LINA ALDILA ALS NEAL (Daftar pencarian orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODI HARTONO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, atas nama ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 0,54 Gram, Berat Pembungkus 0,39 Gram dan **Berat Bersih (Netto) 0,15 Gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1997/ NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, An. DEWI ARNI,MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 3064/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/ 0,10 gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa selain saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mengaku sebelumnya mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdr. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu” dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “iyalah”. Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuhah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdr. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan “datang lah Mbo, barang sudah ada”. Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdr. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermanto Manullang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mengaku sebelumnya mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu" dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "iyalah". Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs



Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdri. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan “datang lah Mbo, barang sudah ada”. Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdri. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
 - Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap saksi tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat saksi dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali;
- Bahwa terhadap narkoba yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut didapat Terdakwa sebelumnya dari sdr. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO).
- Bahwa apabila terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi tersebut berhasil dijualkan, maka saksi akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi "buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu" dijawab oleh saksi "iyalah". Lalu saksi dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdri. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan "datang lah Mbo, barang sudah ada". Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdr. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa serahkan kepada saksi untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa apabila terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu" dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "iyalah". Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuhah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdri. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan "datang lah Mbo, barang sudah ada". Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdri. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, atas nama ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 0,54 Gram, Berat Pembungkus 0,39 Gram dan **Berat Bersih (Netto) 0,15 (nol koma lima belas) Gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1997/ NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 3064/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu Netto 0,15 gram;
2. 1 (satu) Unit Hp merk Huawei warna hitam;
3. Uang Tunai Senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,00- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga kel. Duri Barat Kec. Mandau kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali;
- Bahwa apabila terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil dijualkan, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dari saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu” dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “iyalah”. Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdri. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan “datang lah Mbo, barang sudah ada”. Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdri. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, atas nama ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotor 0,54 Gram, Berat Pembungkus 0,39 Gram dan **Berat Bersih (Netto) 0,15 (nol koma lima belas) Gram;**

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1997/NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 3064/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk



subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Ade Christian Als Ade Bin Sahat Parulian yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan



ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I “ adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain



untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Tepi jalan Pertanian Kel. Duri Barat kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika. Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Gaya Baru Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang sejumlah Rp.95.000,-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdr. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "buk, kawani aku ketempat Wan Codet, ambil sabu" dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar "iyalah". Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdr. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan "datang lah Mbo, barang sudah ada". Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdr. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa apabila terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dari saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1997/ NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 3064/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Pemufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar sedang bersama dengan Terdakwa dan sdri. Nial Lina Aldila Als Neal (DPO) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Bunga Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut sdri. Nial Lina Aldila Als Neal mengatakan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “buk, kawani aku ketempat Wan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Codet, ambil sabu” dijawab oleh saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar “iyalah”. Lalu saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal pergi kerumah Wan Codet (DPO) yang beralamatkan di Jalan Hangtuah Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar dan sdr. Nial Lina Aldila Als Neal kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut yang mana sdr. Nial Lina Aldila Als Neal langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mbo (DPO) dengan mengatakan “datang lah Mbo, barang sudah ada”. Setelah itu sdr. MBO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mbo yang mana sdr. Mbo masih hutang kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa pecahkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa berikan kepada sdr. Nial Lina Aldila Als Neal untuk dijual kembali dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya serahkan kepada saksi Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pemufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu Netto 0,15 gram;
- 1 (satu) Unit Hp merk Huawei warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Dodi Hartono Als Dedek Bin Muktar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CHRISTIAN ALS ADE BIN SAHAT PARULIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum



menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu Netto 0,15 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
 - Uang Tunai Senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

(Digunakan dalam perkara lain an. DODI HARTONO ALS DEDEK BIN MUKTAR)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,



Nita Herawati, SH.